

Was unser gutes Recht ist Wir sollten bestehende Gesetze konsequenter anwenden. Etwa die Genfer Konvention, die auch besagt, dass Flüchtlinge Recht und Gesetz de....

Was unser gutes Recht ist; Wir sollten bestehende Gesetze konsequenter anwenden. Etwa die Genfer Konvention, die auch besagt, dass Flüchtlinge Recht und Gesetz des Gastlandes zu befolgen haben

Die Welt

Dienstag 6. Oktober 2015

Copyright 2015 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: FORUM; Leitartikel; S. 3; Ausg. 232

Length: 1030 words

Byline: Torsten Krauel

Body

Die Stunde der Wahrheit in der Flüchtlingsthematik ist da, und mit ihr auch die Stunde der Wahrheit für alle Parteien. Die Lage wird sich nicht automatisch entspannen, weil nun Russland und der Westen in Syrien eingreifen oder weil sich die UN auf ein Zehnjahresprogramm gegen Armutsursachen verständigen. Das sind zwar gute und richtige Schritte. Aber die Massenflucht hängt nicht allein von Baschar al-Assads Verhalten ab, und auch nicht vom Schicksal libyscher Schleuserbosse. So zu tun, als müsse Berlin jetzt nur Damaskus und die libyschen Küstengestade irgendwie in den Griff bekommen, damit Deutschland fast wieder weiterleben kann wie bisher, ist Augenwischerei.

Die gegenwärtige Zuwanderung kann die Vorhut viel größerer Flüchtlingsbewegungen sein. Menschen aus Pakistan, besonders aus Karatschi, kommen bereits jetzt in rasch wachsender Zahl in Deutschland an. Sie flüchten vor Zuständen, die bei uns kaum ein Thema sind - religiöse Übergriffe und Bandenkriminalität, eine schwierige Wirtschaftslage, Angst vor Terrorismus. Da kommt alles zusammen, was man bei uns so schön sauber und traumtänzerisch in "Asylgründe" und "Wirtschaftsflüchtlinge" trennen möchte - eine Trennung, die im Fall von Herkunftsländern wie Pakistan oder Afghanistan kaum funktionieren wird. Im Kanzleramt hat man schon weitere mögliche Fluchtländer auf dem Radarschirm, die noch keiner in der aktuellen Debatte nennt.

Die Flüchtlingsthematik legt schonungslos offen, was manche bisher nicht wahrhaben möchten: Die Lage ändert sich grundsätzlich, sie ändert sich womöglich auf lange Zeit, und um die Herausforderung zu bestehen, braucht Deutschland ebenso wie die EU ein neues Fundament. Es besteht nicht in immer neuen Richtlinien und Gesetzen, die beim nächsten Notfall dann wieder vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Es besteht darin, dass Richtlinien und Gesetze konsequent angewendet werden - auch dann, wenn es politisch unbequem ist, dies zu tun. Flüchtlingskontingente für EU-Staaten und Bundesländer sind ein Mittel, um eine aktuelle Notlage in den Griff zu bekommen.

Was unser gutes Recht ist Wir sollten bestehende Gesetze konsequenter anwenden. Etwa die Genfer Konvention, die auch besagt, dass Flüchtlinge Recht und Gesetz de....

Aber wenn die Unruhe in der islamischen Welt weiter um sich greift, wenn Algerien vom Terrorismus wieder so erfasst wird wie in den 90er-Jahren oder Nigeria von einem Bürgerkrieg wie in den 60er-Jahren - dann werden Millionen weitere Flüchtlinge aufbrechen. Quoten und Flüchtlingskontingente nützen nicht viel, solange sie in dem Fall genauso schnell übergangen werden wie die Vorschrift der EU, Flüchtlinge im Ankunftsland zu behalten. Die Macht solcher Bilder wird ein politisch unvorbereitetes Land überwältigen. Unvorbereitet sind Länder, die ihre eigenen Gesetze nicht ernst nehmen, weil sie es zulassen, dass Verantwortliche sie mit moralischen oder politischen Argumenten hintertreiben. Das betrifft in Deutschland vor allem die Durchsetzung der Ausreise abgelehnter Asylbewerber und die Durchsetzung der Rechtstreue akzeptierter Zuwanderer.

Man kann nicht mehr länger in den Rathäusern die Flüchtlingsbewegung in den Griff bekommen wollen und zugleich im zuständigen Verwaltungszweig die Ausreise abgelehnter Asylbewerber hintertreiben. Man kann nicht mehr in den Staatskanzleien versuchen, die Finanzlage anzupassen, und zugleich auf Parteitage als Totalopposition auftreten. Man kann nicht mehr die Zuwanderung als erstrebenswert darstellen und zugleich zulassen, dass einige Zuwanderer sich ihre eigene Vorstellung von der deutschen Verfassung herausnehmen. Man kann nicht mehr Regierungspartei und Oppositionspartei in einem sein. Dieser Weg führt jetzt in eine Sackgasse.

Die CDU ringt seit Langem mit dem Thema Zuwanderung. Nach Jahrzehnten der Verweigerung kommt sie jetzt zu dem Schluss, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Dafür fängt die Union an, sich in ein neues Wunschbild zu verlieben, dasjenige der Integration von Zuwanderern auf Befehl. Ein "Integrationsgesetz" müsse her, fordert die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner. Nein, ein solches Gesetz muss nicht her. Die Genfer Flüchtlingskonvention, auf deren Basis die meisten Flüchtlinge bei uns Aufnahme finden, enthält bereits in Artikel 2 eine klare Ansage: Flüchtlinge, steht dort, haben Recht und Gesetz des Gastlandes zu beachten und zu befolgen.

Es muss nur durchgesetzt werden, dass sie das tun. Und an der Durchsetzung hapert es. Denn über Jahrzehnte hat bei uns ein anderes Wunschbild das Denken bestimmt, das Bild von der multikulturellen Gesellschaft. In der Praxis bedeutete es, dass einander widersprechende Wertvorstellungen gleichrangig behandelt wurden. Besonders bei den Grünen fand das Anklang. Sie stehen jetzt vor Entscheidungen. Von den Grünen hängt es ab, ob die von Bundesregierung und Länderregierungen geforderte Identifizierung "weiterer Handlungsfelder" für zügige Asylverfahren und Ausreisepflichten Früchte trägt. Die Grünen in den Landesregierungen sind dafür. Gilt das auch für die Grünen, die in den Ausländerämtern die Abreise abgelehnter Asylbewerber hintertreiben?

Ausreiseanweisungen wirken oft wie staatliche Herzlosigkeit. Familien werden auseinandergerissen; Kinder, die bereits gut integriert sind, müssen plötzlich das Land verlassen. Solche Entscheidungen sind nicht einfach, und oft sträubt sich eben nicht nur das ideologische Gewissen gegen einen juristischen Schematismus. Trotzdem muss die rechtswidrige Duldung jetzt enden. Hunderttausende abgelehnte Bewerber, die entgegen dem Gesetz bei uns bleiben, bedeuten zweierlei. Erstens: Für Nichtasylfälle braucht Deutschland Regeln. Zweitens: Wenn die Politik ihre eigenen Beschlüsse nicht durchsetzt, weil Parteien zugleich regieren und opponieren wollen, dann nützen Gesetze bald gar nichts mehr.

Je klarer das Recht durchgesetzt wird, umso mehr spüren Flüchtlinge, dass sie bekommen, was sie erstreben - Rechtssicherheit. Die ist in den Fluchtländern ja meistens nicht gegeben. Und wenn ein Flüchtling einer Ministerpräsidentin den Handschlag verweigert, weil man Frauen nicht die Hand gebe, gehört es zur Rechtssicherheit zu sagen: Gut, dann muss der Betreffende eben nach Saudi-Arabien weiterflüchten. Bei uns kann er nur bleiben, wenn er die Pflichten der Genfer Flüchtlingskonvention beachtet.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Was unser gutes Recht ist Wir sollten bestehende Gesetze konsequenter anwenden. Etwa die Genfer Konvention, die auch besagt, dass Flüchtlinge Recht und Gesetz de....

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GESETZGEBUNG (90%); EINWANDERUNG (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); POLITIK (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHES ASYL (85%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); WIRTSCHAFTSLAGE (74%); PARTEITAGE (73%); TERRORISMUS (73%); VEREINTE NATIONEN (73%); BÜRGERKRIEG (72%); ORGANISIERTE KRIMINALITÄT (71%); KONJUNKTURNACHRICHTEN (68%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (63%); BANDEN (53%)

Person: BASCHAR AL-ASSAD (79%)

Geographic: DAMASKUS, SYRIEN (79%); KARACHI, PAKISTAN (56%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); LIBYEN (92%); DEUTSCHLAND (90%); AFGHANISTAN (79%); ALGERIEN (79%); EUROPA (79%); SYRIEN (79%); PAKISTAN (71%)

Load-Date: October 6, 2015

End of Document